



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-27815473-APN-DGD#MP - CONC. 1119

VISTO el Expediente N° EX-2018-27815473-APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que el día 5 de febrero de 2014 se notificó una operación de concentración económica consistente en una serie de actos jurídicos por medio de los cuales, la firma SOFTBANK CORP., a través de las firmas DOLPHIN HOLDCO, INC y DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC., adquirió el CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma BRIGHTSTAR CORP. y de este modo adquirió en el país el control de las empresas BRIGHTSTAR ARGENTINA S.A. y BRIGHTSTAR FUEGUINA S.A.

Que la transacción se implementó a través de los siguientes pasos: las firmas DOLPHIN HOLDCO, INC y DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC. adquirieron, a través de una o más compras, todas las acciones ordinarias y preferidas de la firma BRIGHTSTAR CORP. de los actuales accionistas, con excepción de las acciones de titularidad del señor Don RAÚL MARCELO CLAURE (Pasaporte Estadounidense N° 4.837.941.529).

Que el primer cierre se realizó el día 18 de octubre de 2013, en el cual la firma DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC. adquirió TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETENTA Y NUEVE (3.703.079) acciones preferidas Serie D y Serie E de la firma BRIGHTSTAR CORP., de las firmas LG BRIGHTSTAR LP, FALCON STRATEGIC PARTNES III, LP, FALCON MEZZANINE PARTNERS, LP y ARROW INVESTMENT PARTNERS; por lo tanto, la firma SOFTBANK CORP., a través de la firma DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC., adquirió el OCHO COMA OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO (8,84 %) de las acciones en circulación de la firma BRIGHTSTAR CORP.

Que el segundo cierre se llevó a cabo el día 21 de noviembre de 2013, donde la firma DOLPHIN

INVESTMENT HOLDINGS, INC. adquirió DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTAS OCHO (12.852.708) acciones preferidas Serie D y Serie E emitidas por la firma BRIGHSTAR, de las firmas LG BRIGHTSTAR LP, FALCON STRATEGIC PARTNES III, LP, FALCON MEZZANINE PARTNERS, LP y ARROW INVESTMENT PARTNERS; por lo tanto, la firma SOFTBANK CORP., a través de la firma DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC., adquirió un TREINTA COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (30,66 %) adicional de las acciones en circulación de la firma BRIGHTSTAR CORP.; de esta manera, a tal fecha, la firma SOFTBANK CORP. paso a poseer el TREINTA Y NUEVE COMA CINCO POR CIENTO (39,5 %) de las acciones de la firma BRIGHSTAR.

Que antes del tercer paso, es decir el día 28 de enero de 2014 la firma DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC. aportó a la firma SOFTBANK CORP., vía la firma SOFTBANK HOLDINGS, INC. todas sus acciones en la firma BRIGHTSTAR CORP., incluyendo las acciones preferidas de la Serie D y Serie E que adquirió en fechas 13 de octubre y 21 de noviembre de 2013; la firma SOFTBANK HOLDINGS, INC. aportó en la firma SOFTBANK el CIEN POR CIENTO (100 %) de su participación en la firma DOLPHIN HOLDCO, INC.

Que el tercer cierre fue el día 29 de enero de 2014, en donde la firma SOFTBANK CORP. adquirió parte de las acciones emitidas por la firma BRIGHTSTAR CORP. de titularidad del señor Don Raúl Marcelo CLAURE; la firma SOFTBANK CORP. aportó luego las acciones adquiridas a través de los pasos nombrados anteriormente, así como aportes dinerarios permitiendo a la firma DOLPHIN HOLDCO, INC completar las transacciones contempladas en el paso siguiente; la firma DOLPHIN HOLDCO, INC adquirió DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO (2.993.828) acciones preferidas Serie B y Serie C emitidas por la firma BRIGHTSTAR CORP. de la firma MITSUI & CO. LTD., así como las acciones ordinarias emitidas por BRIGHSTAR CORP. de los actuales titulares de las acciones ordinarias, con exclusión del señor Don Raúl Marcelo CLAURE.

Que, por lo tanto, la firma SOFTBANK CORP., a través de la firma DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC., adquirió en un TREINTA NUEVE COMA SETENTA Y OCHO POR CIENTO (39,78 %) las acciones en circulación de la firma BRIGHTSTAR CORP.

Que a partir de esta transacción se produjo el cambio de control, la firma SOFTBANK CORP. pasó a poseer más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones de la compañía BRIGHSTAR CORP.

Que con fecha 23 de abril de 2018, se acompañó documentación que corrobora que la firma SOFTBANK CORP. a partir de esta operación paso a ser la compañía controladora, participante del SETENTA COMA CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (70,44 %) de las acciones de la firma BRIGHSTAR CORP.

Que el día 5 de agosto de 2014, en una segunda adquisición, la firma SOFTBANK CORP. adquirió el CUARENTA Y TRES POR CIENTO (43 %) de las acciones emitidas por la firma BRIGHTSTAR GLOBAL GROUP INC., antes denominada DOLPHIN HOLDCO, INC, que a dicha fecha permanecían en cabeza de la firma MC2 HOLDINGS LLC.

Que se informa que la firma MC2 HOLDINGS LLC es una sociedad holding, CIEN POR CIENTO (100 %) de titularidad del señor Raúl Marcelo CLAURE y cuyo único negocio, antes de la segunda adquisición, era la tenencia de acciones de la firma BRIGHTSTAR GLOBAL GROUP INC.

Que, por lo tanto, la firma SOFTBANK CORP. adquirió el resto de las acciones en circulación con un interés total en la firma BRIGHTSTAR CORP. de NOVENTA Y CUATRO COMA SEIS POR CIENTO (94,6 %).

Que el cierre de la transacción se llevó a cabo con fecha 29 de enero de 2014 conformela declaración jurada de Raúl Marcelo CLAURE.

Que con fecha 5 de febrero de 2014 las partes acompañaron Anexo 2.f)- Confidencial, solicitando se le otorgara tratamiento confidencial.

Que con fecha 16 de mayo de 2014, las partes acompañaron el resumen no confidencial correspondientes a la presentación de fechas 5 de febrero de 2014 y en la misma presentación, acompañaron Anexo 5 ii) 2.f)-Confidencial, solicitando también se le otorgara tratamiento confidencial.

Que con fecha 21 de diciembre de 2018, las partes acompañaron el Anexo Confidencial de la traducción de la Carta-Oferta para la fabricación y venta de dispositivos móviles, solicitando que se le otorgara tratamiento confidencial y en la misma presentación acompañaron el resumen no confidencial correspondiente.

Que teniendo en cuenta que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible, y siendo suficiente el resumen no confidencial oportunamente, la ex COMISIÓN NACIONAL DEFENSA DE LA COMPETENCIA considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la citada ex Comisión Nacional.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, no encontrándose alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 24 de enero de 2019, correspondiente a la “CONC. 1119”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior, aprobar la operación de concentración económica instrumentada en una serie de actos jurídicos por medio de los cuales la firma SOFTBANK CORP., a través de las firmas DOLPHIN HOLDCO, INC y DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC. adquirieron el CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma BRIGHTSTAR CORP., todo ello de acuerdo a lo previsto por el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; y conceder la confidencialidad solicitada por las partes respecto de la información y documentación aportada en las presentaciones de fechas 5 de febrero, 16 de mayo de 2014 y 21 de diciembre de 2018.

Que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones, continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 174 de fecha 2 de

marzo de 2018 y sus modificatorios, y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas SOFTBANK CORP, DOLPHIN HOLDCO, INC y DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC. respecto de la información y documentación aportada en las presentaciones de fechas 5 de febrero de 2014 y 21 de diciembre de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, instrumentada en una serie de actos jurídicos por medio de los cuales la firma SOFTBANK CORP., a través de las firmas DOLPHIN HOLDCO, INC y DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC. adquirieron el CIEN POR CIENTO (100%) de las acciones de la firma BRIGHTSTAR CORP., todo ello de acuerdo a lo previsto por el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 24 de enero de 2019, correspondiente a la “Conc. 1119”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que como Anexo, (IF-2019-04594486-APN-CNDC#MPYT), forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.02.22 18:22:54 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.02.22 18:23:06 -0300



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1119 - Dictamen Art. 13 a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° EX-2018-27815473- -APN-DGD#MP (anteriormente Expediente N° S01: 0023214/2014) del registro del EX MINISTERIO DE PRODUCCIÓN caratulado: “SOFTBANK CORP.; DOLPHIN HOLDCO, INC.; DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC.; R. MARCELO CLAURE Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1119)”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración notificada se instrumentó mediante una serie de actos jurídicos por medio de los cuales, SOFTBANK CORP., a través de DOLPHIN HOLDCO, INC¹ (en adelante “HOLDCO”) y DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC. (en adelante “DIH”), adquirió el 100% de las acciones de BRIGHTSTAR CORP. (en adelante “BRIGHTSTAR”) y de este modo adquirió en el país el control de las empresas BRIGHTSTAR ARGENTINA S.A. y BRIGHTSTAR FUEGUINA S.A.

2. La transacción se implementó a través de los siguientes pasos: HOLDCO y DIH adquirieron, a través de una o más compras, todas las acciones ordinarias y preferidas de BRIGHTSTAR de los actuales accionistas, con excepción de las acciones de titularidad de RAÚL MARCELO CLAURE (en adelante “RMC”).

1.) Primer cierre: se realizó el 18 de octubre de 2013, en el cual DIH adquirió 3.703.079 acciones preferidas Serie D y Serie E de BRIGHSTAR, de LG BRIGHTSTAR LP, FALCON STRATEGIC PARTNES III, LP, FALCON MEZZANINE PARTNERS, LP y ARROW INVESTMENT PARTNERS. Por lo tanto, SOFTBANK CORP. (en adelante “SOFTBANK”), a través de DIH, adquirió el 8,84% de las acciones en circulación de BRIGHTSTAR.

2.) Segundo cierre: se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2013, donde DIH adquirió 12.852.708 acciones preferidas Serie D y Serie E emitidas por BRIGHSTAR, de LG BRIGHTSTAR LP, FALCON STRATEGIC PARTNES III, LP, FALCON MEZZANINE PARTNERS, LP y ARROW INVESTMENT PARTNERS. Por lo tanto, SOFTBANK, a través de DIH, adquirió un 30,66% adicional de las acciones en circulación de BRIGHTSTAR. De esta manera, a tal fecha, SOFTBANK paso a poseer el 39,5% de las

acciones de BRIGHSTAR. Antes del tercer paso, es decir el 28 de enero de 2014:

a.- DIH aportó a SOFTBANK, vía SOFTBANK HOLDINGS, INC. todas sus acciones en BRIGHTSTAR (incluyendo las acciones preferidas de la Serie D y Serie E que adquirió el 13 de octubre de 2013 y 21 de noviembre de 2013). b.- SOFTBANK HOLDINGS, INC. aportó en SOFTBANK el 100% de su participación en HOLDCO.

3.) Tercer cierre: El 29 de enero de 2014: SOFTBANK adquirió parte de las acciones emitidas por BRIGHTSTAR de titularidad de RMC; SOFTBANK aportó luego las acciones adquiridas a través de los pasos (1) y (b), indicados arriba, así como aportes dinerarios permitiendo a HOLDCO completar las transacciones contempladas en el paso siguiente; HOLDCO adquirió 2.993.828 acciones preferidas Serie B y Serie C emitidas por BRIGHTSTAR de MITSUI & CO. LTD. (en adelante “MITSUI”), así como las acciones ordinarias emitidas por BRIGHSTAR de los actuales titulares de las acciones ordinarias (con exclusión de RMC). Por lo tanto, SOFTBANK (a través de DIH) adquirió en un 39,78% las acciones en circulación de la empresa BRIGHSTAR. A partir de esta transacción se produjo el cambio de control. SOFTBANK pasó a poseer más del 50% de las acciones de la compañía BRIGHSTAR. Con fecha 23 de abril de 2018, se acompañó documentación que corrobora que la compañía SOFTBANK a partir de esta operación paso a ser la compañía controladora, participante del 70,44% de las acciones de BRIGHSTAR. Se adjuntó en la presentación de fecha 23 de abril de 2018, a fs. 154/159 del IF-2018-28626692-APN-DR#CNDC, (i) Tabla de Capitalización de BRIGHSTAR al 18 de octubre de 2013 (con anterioridad a la inversión de SOFTBANK); y (ii) Tabla de Capitalización de BRIGHTSTAR al 29 de enero de 2014 (luego de la Fusión Abreviada entre sociedad controlante y subsidiaria).

4.) El 5 de agosto de 2014, (en adelante la “Segunda Adquisición”) SOFTBANK adquirió el 43% de las acciones emitidas por BRIGHTSTAR GLOBAL GROUP INC. (en adelante “BGG”) (antes denominada HOLDCO) que a dicha fecha permanecían en cabeza de MC2 HOLDINGS LLC. Se informa que MC2 HOLDINGS LLC es una sociedad holding, 100% de titularidad de RMC y cuyo único negocio, antes de la Segunda Adquisición, era la tenencia de acciones de BGG. Se adjuntó en la presentación de fecha 3 de noviembre de 2014, a fs. 83/113 del IF-2018-28626957-APN-DR#CNDC el contrato de Compra de Acciones (Stock Purchase Agreement) antes mencionado.

3. Por lo tanto, SOFTBANK adquirió el resto de las acciones en circulación con un interés total en BRIGHSTAR de 94,6%. Sobre este punto se acompañó al presente trámite, el día 3 de noviembre de 2014, una copia debidamente traducida y legalizada del Contrato de Compra de Acciones (Stock Purchase Agreement) de fecha 5 de agosto de 2014.

4. El cierre de la transacción se llevó a cabo con fecha 29 de enero de 2014 conforme la declaración jurada de RMC, acompañada en la presentación de fecha 22 de mayo de 2017, a fs. 56/58 del IF-2018-28626642-APN-DR#CNDC; y de la acreditación del importe en la cuenta bancaria de RMC abierta en el J. P. MORGAN que fue transferida por SOFTBANK² a fs. 53 del IF-2018-28626642-APN-DR#CNDC. La operación fue notificada el quinto día hábil posterior al indicado.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. Comprador

5. SOFTBANK es una empresa anónima abierta, que cotiza en bolsa, constituida el 3 de septiembre de 1981, incorporada en la Primera Sección de la Bolsa de Tokio en 1998, con el número de código de valores 9984. La casa matriz de SOFTBANK se encuentra en Tokio, Japón. Distintas subsidiarias y sucursales de SOFTBANK participan en empresas de tecnología de la información y negocios relacionados con Internet en Japón, incluidas las comunicaciones móviles, infraestructura de banda ancha, telecomunicaciones de línea fija, el comercio electrónico y portales web. La empresa también invierte en empresas innovadoras, dinámicas, basadas en Internet en todo el mundo. Las actividades de SOFTBANK están compuestas por cuatro segmentos principales que son desarrollados por una serie de entidades cuyos segmentos de

negocios principales incluyen: (a) las comunicaciones móviles nacionales, (b) telecomunicaciones nacionales de línea fija, (c) de Internet, y (d) otros (el "Grupo SB").³ Sus accionistas son: MASAYOSHI SON con el 22.80%⁴; THE CAPITAL GROUP con el 9.22%⁵; JP MORGAN CHASE BANK con el 7.61% y STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY con el 6.58%⁶.

6. Actividades de SOFTBANK en el exterior: Distintas subsidiarias y afiliadas de SOFTBANK se dedican a una serie de negocios relacionados con tecnología de la información e Internet en Japón, incluidas las comunicaciones móviles, infraestructura de banda ancha, telecomunicaciones de línea fija, el comercio electrónico y portales web. SOFTBANK también invierte en empresas dinámicas e innovadoras, basadas en Internet, en todo el mundo. Las actividades de SOFTBANK están compuestas por cuatro segmentos principales que son desarrollados por una serie de entidades cuyos segmentos de negocios principales incluyen: (a) las comunicaciones móviles nacionales, (b) telecomunicaciones nacionales de línea fija, (c) de Internet, y (d) otros.

7. Actividades de SOFTBANK en Argentina: SOFTBANK no vende de manera directa productos o servicios en Argentina.

8. SPRINT INTERNATIONAL ARGENTINA SRL provee servicios a sus subsidiarias con relación al respaldo de las necesidades de telecomunicaciones globales de sus clientes multinacionales con oficinas en Argentina. El uso de conmutación multi-protocolo mediante etiqueta (MPLS), los servicios de Sprint Argentina permiten la conectividad a estos protocolos de Internet de los clientes, basados en redes virtuales privadas (VPN) IP.

9. ALDEBARAN ROBOTIC (Francia). Diseña y desarrolla robots humanoides

10. SUPERCELL OY. (Finlandia). Ventas de juegos para móviles "apps"

11. HOLDCO es una sociedad holding constituida con el propósito de efectuar esta operación. Tiene su sede en USA. Es una subsidiaria de titularidad total de SOFTBANK HOLDINGS, INC., que es una subsidiaria de titularidad total de SOFTBANK.

12. DIH es una sociedad holding constituida con el propósito de efectuar esta operación. Tiene su sede en USA. Es una subsidiaria de propiedad total de SOFTBANK HOLDINGS, INC., que es una subsidiaria de propiedad total de SOFTBANK.

I.2.2. Vendedores

13. RMC es una persona física (pasaporte norteamericano N° 483794152) de nacionalidad norteamericano, y fue, antes del cierre de la operación, el presidente y CEO de BRIGHTSTAR. RMC no tiene actividades comerciales adicionales en Argentina.

14. LG BRIGHTSTAR, LP es una limited partnership, sociedad holding constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y su único negocio, previo al cierre de la operación, era ser tenedor de acciones de BRIGHTSTAR. LG BRIGHTSTAR LP vendió toda su tenencia en BRIGHTSTAR el 18 de octubre de 2013, 21 de noviembre de 2013 y el 29 de enero de 2014. Sus accionistas son LINDSAY GOLDBERG & BESSEMER II L.P. con el 51,76% y LINDSAY GOLDBERG & BESSEMER II – A L.P. con el 42,05% de las acciones.

15. FALCON STRATEGIC PARTNERS III, LP es un fondo de FALCON INVESTMENT ADVISORS, LLC (en adelante "FALCON"), una firma de capital privado que invierte la deuda subordinada y fondos propios en las principales empresas del mercado medio. FALCON STRATEGIC PARTNERS III, LP vendió toda su participación en BRIGHTSTAR (Serie E Acciones Preferidas) el 18 de octubre de 2013 y 21 de noviembre 2013.

16. FALCON MEZZANINE PARTNERS, LP (“FMP”) es un fondo de FALCON. FALCON MEZZANINE PARTNERS, LP vendió todas sus participaciones en BRIGHTSTAR (Serie E Acciones Preferidas) el 18 de octubre de 2013 y 21 de noviembre 2013.

17. ARROW INVESTMENT PARTNERS es una pequeña sociedad de inversión privada con la sede principal de sus negocios en Manhattan Beach, California. ARROW INVESTMENT PARTNERS ha vendido la totalidad de su participación en BRIGHTSTAR (Serie E Acciones Preferidas) el 18 de octubre de 2013 y 21 de noviembre 2013.

18. N&P HOLDINGS, LIMITED PARTNERSHIP es una sociedad “holding” de Estados Unidos de América, y su único negocio, previo al cierre de la operación, era ser tenedora acciones de BRIGHTSTAR. N&P HOLDINGS, LIMITED PARTNERSHIP vendió toda su tenencia en BRIGHTSTAR el 29 de enero de 2014. R. MARCELO CLAURE tiene el 99.9% de las acciones.

19. RMC, INC. es una sociedad “holding” de Estados Unidos de América y su único negocio, previo al cierre de la operación, era ser tenedora de acciones de BRIGHTSTAR. RMC, INC vendió toda su tenencia en BRIGHTSTAR el 29 de enero de 2014. THE CLAURE MANAGEMENT TRUST (CLAYTON PARKER, FIDUCIARIO) tiene el 100% de las acciones.

20. THE CLAURE 2009 FAMILY TRUST es un fideicomiso que, previo al cierre de la operación, tenía acciones de BRIGHTSTAR para el beneficio de los beneficiarios de la CLAURE 2009 FIDEICOMISO FAMILIAR, en la que CLAYTON PARKER y MARTIN CLAURE son los fiduciarios. THE CLAURE 2009 FAMILY TRUST vendió toda su tenencia en BRIGHTSTAR el 29 de enero de 2014.

21. THOMAS SEIFERT es una persona física (pasaporte alemán N° C4G13JH9G). Es el Vicepresidente Ejecutivo y el Jefe de Finanzas de BRIGHTSTAR. THOMAS SEIFERT vendió toda su tenencia en BRIGHTSATAR el 29 de enero 2014.

22. MITSUI tiene actividad en Argentina a través de su subsidiaria, MITSUI ARGENTINA SA, una sociedad comercial dedicada a la venta, distribución, compra, comercialización y suministro de productos químicos en la Argentina. MITSUI también controla MULTIGRAIN ARGENTINA SA, una sociedad que se dedica al comercio de granos, y NOVUS ARGENTINA SA, una sociedad que se dedica a la venta de aditivos dietéticos.

I.2.3. Objeto

23. BRIGHTSTAR es un distribuidor especializado en tecnología inalámbrica y proveedor de servicios diversos centrado en mejorar el rendimiento y la rentabilidad de los participantes clave en la cadena de valor del dispositivo inalámbrico: fabricantes, operadores y minoristas. Históricamente, sus principales servicios han sido la distribución de valor agregado y soluciones de la cadena de suministro, pero se ha diversificado para ofrecer también soluciones minoristas de múltiples canales, las soluciones de recompra y cambio, protección y seguros de teléfonos. Entre los clientes de BRIGHTSTAR se encuentran fabricantes como Samsung, Blackberry, Motorola, Apple, HTC, LG, Nokia y ZTE, los operadores como América Móvil, AT & T, Cricket, Iusacell, Movilnet, Telefónica, Telstra y Verizon, y minoristas como Wal-Mart, Best Buy y Target. Su presencia se extiende alrededor de 50 países, incluyendo Argentina.

24. Sus subsidiarias argentinas son: BRIGHTSTAR ARGENTINA S.A. es 95% de titularidad de BRIGHTSTAR, y el 5% de MONICA BEDOYA que ofrece Servicios de valor agregado a fabricantes de dispositivos inalámbricos y operadores de redes móviles (distribución de productos a los puntos de venta, fabricación y montaje de los dispositivos móviles, desarrollo y gestión de canales, comercialización y desarrollo de productos). Soluciones de cadena de suministro (abastecimiento, logística, distribución, inventario).

25. BRIGHTSTAR FUEGUINA S.A. es 99.83% propiedad de BRIGHTSTAR ARGENTINA SA, y el 0,17% por MONICA BEDOYA. Sus actividades consisten en Servicios de valor agregado a fabricantes de

dispositivos inalámbricos y operadores de redes móviles.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

26. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

27. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

28. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

29. En el presente caso, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018- estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”. Por ende, se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias, al análisis de la presente operación de concentración económica.

III. PROCEDIMIENTO

30. El día 5 de febrero de 2014, las partes notificaron la operación de concentración económica, conforme lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

31. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01 y una vez analizada la información suministrada, la CNDC entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el Formulario F1, por lo que con fecha 24 de abril de 2014 consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones y haciéndose saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la LDC comenzó a correr a partir del primer día hábil posterior al 16 de abril de 2014 y que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado el plazo quedaría suspendido. Dicha providencia fue notificada con fecha 24 de abril de 2014.

32. Finalmente, luego de varias presentaciones con fecha 21 de diciembre de 2018 las partes notificantes se presentaron a los efectos de dar cumplimiento a lo requerido oportunamente por esta Comisión Nacional, teniéndose en consecuencia por aprobado el Formulario F1 y continuando el cómputo de los plazos establecidos en el Artículo 13 de Ley N° 25.156 a partir del día hábil siguiente al enunciado.

IV. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

IV.1. Efectos Económicos de la Operación

33. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las compañías involucradas en la operación, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en Argentina

Empresas	Actividad
BRIGHSTAR ARGENTINA S.A.	Servicios de valor agregado a fabricantes de dispositivos inalámbricos y operadores de redes móviles (distribución de productos a los puntos de venta, fabricación y montaje de los dispositivos móviles, desarrollo y gestión de canales, comercialización y desarrollo de productos).

(Objeto)	Soluciones de cadena de suministro (abastecimiento, logística, distribución, inventario).
BRIGHSTAR FUEGUINA S.A. (Objeto)	Servicios de valor agregado a fabricantes de dispositivos inalámbricos y operadores de redes móviles
SPRINT INTERNATIONAL ARGENTINA SRL (Grupo Comprador)	Provee servicios a sus subsidiarias con relación al respaldo de las necesidades de telecomunicaciones globales de sus clientes multinacionales con oficinas en Argentina. El uso de conmutación multi-protocolo mediante etiqueta (MPLS), los servicios de Sprint Argentina permiten la conectividad a estos protocolos de Internet de los clientes, basados en redes virtuales privadas (VPN) IP.
ALDEBARAN ROBOTIC (Francia) (Grupo Comprador)	Diseña y desarrolla robots humanoides. Tuvo ingresos por exportaciones a la Argentina.
SUPERCELL OY. (Finlandia) (Grupo Comprador)	Ventas de juegos para móviles “apps”. Tuvo ingresos por exportaciones a la Argentina.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

34. De las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia vigentes.

IV.2. Cláusulas con Restricciones Accesorias

35. En los instrumentos acompañados por las partes cabe advertir la existencia de cláusulas de confidencialidad (El Acuerdo de Compraventa de Acciones y Canje de Acciones en la cláusula 6.11; y en el Acuerdo de Compraventa de Acciones en la cláusula 5.7, y en la Carta-Oferta en el artículo 8.1.), la cláusula de Confidencialidad, aunque ninguna de ellas configura una restricción accesoria a la competencia en los términos que se entienden en la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso.⁷

V. Pedido de Confidencialidad

36. Con fecha 5 de febrero de 2014 las partes junto con el Formulario F1 acompañaron Anexo 2.f)- CONFIDENCIAL, solicitando se le otorgara tratamiento confidencial.

37. Con fecha 16 de mayo de 2014, las partes acompañaron el resumen no confidencial correspondientes a la presentación de fechas 5 de febrero de 2014. En la misma presentación, las partes acompañaron Anexo 5 ii) 2.f)- CONFIDENCIAL, solicitando también se le otorgara tratamiento confidencial.

38. Con fecha 21 de diciembre de 2018, las partes acompañaron el Anexo CONFIDENCIAL de la traducción de la Carta-Oferta para la fabricación y venta de dispositivos móviles, solicitando que se le

otorgara tratamiento confidencial. En la misma presentación acompañaron el resumen no confidencial correspondiente.

39. Teniendo en cuenta que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible —y siendo suficiente el resumen no confidencial oportunamente —, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

40. Sin perjuicio de las facultades conferidas a esta COMISIÓN NACIONAL en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso (f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 de fecha 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio Interior avocarse dichas facultades, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente dictamen, concediendo así la confidencialidad peticionada.

VI. CONCLUSIÓN

41. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156 ya que no tiene por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

42. Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO: a) aprobar la operación de concentración económica instrumentada en una serie de actos jurídicos por medio de los cuales SOFTBANK CORP., a través de DOLPHIN HOLDCO, INC⁸ y DOLPHIN INVESTMENT HOLDINGS, INC. adquirieron el 100% de las acciones de BRIGHTSTAR CORP., todo ello de acuerdo a lo previsto por el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156; y b) Conceder la confidencialidad solicitada por las partes respecto de la información y documentación aportada en las presentaciones de fechas 5 de febrero de 2014, 16 de mayo de 2014 y 21 de diciembre de 2018.

43. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio Interior, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para su conocimiento.

¹ En relación con el cierre de esta transacción, el 28 de enero de 2014, DOLPHIN HOLDCO, INC. ha sido renombrado "BRIGHTSTAR GLOBAL GROUP INC."

² Conforme a la cláusula 2.6 -Cierre del Contrato de Canje y Compraventa de Acciones celebrado entre SOFTBANK, HOLDCO, las Vendedoras según surge del mismo contrato, y RMC.

³ Tenga en cuenta que SOFTBANK anteriormente tenía cuatro segmentos, "Comunicaciones Móviles", "Infraestructura de Banda Ancha", "Telecomunicaciones de Línea Fija", y "Cultura de Internet" hasta el año finalizado el 31 de marzo de 2013. La Compañía cambió sus segmentos reportables a partir del período de tres meses finalizado el 30 de junio 2013, el tamaño de la empresa y la región de SOFTBANK cambiaron significativamente.

⁴ En un comunicado enviado al mercado japonés el 24 de diciembre de 2013, se suministró información al 20 de diciembre de 2013, fue divulgado que la participación de MASAYOSHI SON en SOFTBANK CORP era del 22.63%. Las participaciones reportadas fueron calculadas tomando en cuenta las acciones propias. Excluyendo las acciones propias (al 30 de septiembre de 2013) y recalculando en base a la tenencia accionaria divulgada, la participación de MASAYOSHI SON CORP en SOFTBANK es de aproximadamente 22,80%.

⁵ En un comunicado enviado al mercado japonés el 10 de enero de 2014, suministrando información actualizada al 30 de noviembre de 2013, THE CAPITAL GROUP reveló que su participación accionaria en SOFTBANK CORP. se desglosa de la siguiente manera: CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY (8,40%), CAPITAL GUARDIÁN TRUST COMPANY (0,66%) y CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED (0,10%). Estas participaciones se calcularon teniendo en cuenta las acciones propias. Excluyendo acciones propias (al 30 de septiembre de 2013) y recalculando en función del número divulgado de acciones que posee, las participaciones se desglosan de la siguiente manera: CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY (8,40%), CAPITAL GUARDIÁN TRUST COMPANY (0,67%), y CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED (0,10%).

⁶ Esto representa la incorporación de las acciones de SOFTBANK CORP en poder de las siguientes entidades de STATE STREET: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS, Y STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY. Ver <http://www.softbank.jp/en/corp/ir/info/stock/ownership/>

⁷ Sin perjuicio de no encontrarse Cláusulas de No Competencia, en el resumen no confidencial ampliatorio del Contrato de Canje y Compraventa de Acciones, surge de la Carta Oferta para la Fabricación y Venta de Dispositivos Móviles entre BRIGHTSRAR FUEGUINO S.A. y LG ARGENTINA S.A. con fecha 20 de mayo de 2014, por error material de las partes, una Cláusula de No Competencia. Sin embargo, las partes manifestaron en la presentación de fecha 20 de septiembre de 2018 que "se procede a dejar constancia de que en el cuadro obrante a fs. 936, se ha declarado por error la existencia de una cláusula de no competencia en documento respecto de Argentina celebrado entre BRIGHSTAR ARGENTINA S.A. y LG ARGENTINA S.A. Como consecuencia, se acompaña Carta-Oferta para la fabricación y venta de dispositivos móviles (en su idioma original de inglés), siendo este el único documento existente entre las partes, cuyo contenido demuestra que no existe tal cláusula de no competencia.". Así con fecha 21 de diciembre de 2018 acompañaron la Carta Oferta para la Fabricación y Venta de Dispositivos Móviles y su resumen ampliatorio del mismo.

⁸ DOLPHIN HOLDCO, INC. ha sido renombrado "BRIGHTSTAR GLOBAL GROUP INC."

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.01.18 16:33:42 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.01.18 17:38:36 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.01.21 11:05:11 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.01.21 11:08:29 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.01.24 09:56:56 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.01.24 09:56:59 -03'00'